

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 농촌위해시설로 인정할 수 있는 시설의 종류에 관한 규정

◇ 제정 이유

- 「농촌공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법률」 제2조 및 같은 법 시행규칙 제3조에 따라 시장·군수가 농촌 생활, 경관 및 환경에 부정적인 영향을 미쳐 이전·철거·집단화 또는 정비가 필요하다고 인정할 수 있는 농촌위해시설의 세부적인 유형을 고시로 규정하고자 함

◇ 주요내용

- 가. 악취배출시설 중 농촌위해시설로 인정할 수 있는 축산시설 등에 관한 사항(제2조)
 - 축산시설·처리시설·공공처리시설은 농촌위해시설에서 원칙적으로 제외되나, 「악취방지법」상 배출허용기준을 초과하여 행정처분 등을 받은 시설은 예외적으로 농촌위해시설로 인정
- 나. 그 밖의 농촌위해시설로 인정할 수 있는 세부시설(제3조)
 - 「토양환경보전법 시행규칙」상 토양오염관리대상시설 중 일부, 「폐기물관리법 시행령」상 폐기물처리시설 및 「소음·진동관리법 시행규칙」상 소음·진동배출시설이 설치된 공장 등을 농촌위해시설로 인정할 수 있도록 함